

1502930-14.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... termos, reconhecida a figura do "tráfico privilegiado", isto é, delito de tráfico que permite a causa de diminuição da pena, e consoante as balizas do art. 42 da Lei Antidrogas, reduzo a sanção em 3/5 (três quintos), passando a sanção definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Dispositivo.

Postos tais argumentos, julgo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502930-14.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502930-14.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336591/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 21884329 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1837/21/104 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 1837/2021 - 3º Distrito Policial de Santo André, 2336591 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de YURI EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de tráfico de entorpecentes, consoante tipificação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 07:30 horas,

na Rua Alepo, altura do nº10, Jardim Oriental, neste município e Comarca de Santo André, o acusado trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, (56) CINQUENTA E SEIS invólucros plásticos, contendo Maconha; (22) VINTE E DOIS invólucros plásticos COCAÍNA/CRACK; e (72) SETENTA E DOIS invólucros plásticos contendo de COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia às fls. 01/03 e recebida às fls. 52/54, na data de 11 de dezembro de 2021, mesma ocasião em que foi analisada a defesa prévia (fl. 134/139), não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a rejeição da exordial acusatória.

Nesta data (10 de fevereiro de 2022), foi realizada teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, duas testemunhas arroladas em comum (policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu - que veio a confessar a prática delitiva.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da denúncia ofertada.

Já a Defesa, na sequência, deixou de formular pleito absolutório em virtude da confissão do réu, formulando, entretanto, pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em sua integralidade. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, bem como pelo laudo definitivo de fls. 110/111.

A autoria delitiva, igualmente, restou devidamente demonstrada.

Exposição da prova.

Os policiais militares, Sr. Marconi Gonçalves Ferreira e Sr. Vagner Sergio da Silva, ouvidos em solo policial, declararam que estavam em patrulhamento ostensivo pela região do bairro Jd. Cristiane, quando, ao passarem pela Rua Alepo, depararam-se com um indivíduo que estava caminhando pela via na posse de uma pochete, tendo ele ficado visivelmente incomodado com a presença da guarnição, o que motivou a abordagem. Em referida pochete foram encontrados 56 invólucros de maconha, 22 de crack, 18 de cocaína, R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e um pequeno pedaço de papel com anotações.

Em juízo, o PM Vagner relatou ter avistado o réu com uma pochete nas mãos, tentando despistar os policiais, o que ensejou a abordagem. Em tal pochete havia drogas e dinheiro. A eles, policiais, teria o réu confessado a prática da traficância. Aos questionamentos da Defesa relatou que o réu estava sozinho, pois os fatos se deram no período da manhã. Informou que no local há fluxo de traficantes e usuários. Já o PM Marconi relatou que estava em patrulhamento no período da manhã, tendo avistado o réu no contrafluxo da viatura e como ele demonstrou nervosismo, houveram por bem abordá-lo. Não soube precisar a quantidade de entorpecente, tendo sido apreendido também um papel com anotações. Aos questionamentos da Defesa, informou não se recordar se o réu residia nas proximidades, não tendo comparecido no local nenhum

parente ou conhecido do acusado.

O réu, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva, tendo naquela manhã vendido duas porções de maconha. Por conta do desemprego e do problema de saúde de sua mãe, acabou por optar por traficar. Quanto ao processo anterior, informa que estaria numa "biqueira" para comprar droga, pois também é usuário.

Análise e valoração da prova

A prova produzida em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa, mostra-se apta à geração de uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, sobretudo porque não há de se falar, a priori, em suspeição de tais agentes da polícia que participam das diligências que culminam em prisões e, posteriormente, são ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas. No caso dos autos, ademais, a confissão espontânea e plena do acusado não deixa qualquer elemento controverso a ser dirimido nos presentes autos. Logo, a solução condenatória se impõe.

Passo, pois, a dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das Penas.

Ao delito de tráfico de entorpecentes é prevista pena que oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, observa-se que o acusado possui outra anotação referente ao mesmo delito, em razão do que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em segunda etapa de fixação da pena, de se levar em consideração a confissão do réu, em razão do que reduzo sua sanção ao piso previsto no tipo penal - 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Já em terceira fase, por fim, de rigor a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, vez que não se verificam, na prova produzida nos autos, quaisquer dos elementos impeditivos para tanto - reincidência, maus antecedentes, dedicação à atividade criminosa e pertencimento à organização criminosa. Vale destacar, no caso dos autos, que a anotação existente na folha de antecedentes do réu não serve para gerar maus antecedentes, haja vista que se trata de processo ainda em andamento, com resultado incerto. Neste sentido, aliás, o posicionamento do Excelso Pretório:

"Ementa: PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (RE 591054 / SC - SANTA CATARINA; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 17/12/2014, Publicação: 26/02/2015, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Nestes termos, reconhecida a figura do "tráfico privilegiado", isto é, delito de tráfico que permite a causa de diminuição da pena, e consoante as balizas do art. 42 da Lei Antidrogas, reduzo a sanção em 3/5 (três quintos), passando a sanção definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Dispositivo.

Postos tais argumentos, julgo procedente a presente ação penal para condenar o acusado YURI EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS (RG 79.621.758-42) às penas totais de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena corporal, consoante parâmetros do art. 33 do Código Penal. Saliento que a equiparação do delito de tráfico a hediondo exige a análise casuística, não sendo bastante a subsunção pura e simples entre delito de tráfico e hediondez delitiva, consoante normas da Lei 8072/90. A própria jurisprudência e a legislação que vem sendo alterada ao longo dos tempos têm demonstrado a necessidade de se fazer tal análise casuística. No caso dos autos, o que verdadeiramente se tem é um caso de pequeno tráfico que é reconhecido como "privilegiado" em virtude do preenchimento dos requisitos legais declinados pelo §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Por consequência do regime imposto, concede-se ao réu o direito de recurso em liberdade. Expeça-se, pois, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado.

Após o trânsito em julgado desta, expeçam-se ofícios à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para audiência admonitória.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados, bem como declaro perdidos, em prol da União, os valores e objetos apreendidos.

Publicada e registrada eletronicamente.

Santo André, 10 de fevereiro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA